Obligaciones

Tema 4, parte 1 (diap. 2–28)

1 Concepto

diap. 2–4

- **Derecho subjetivo ↔ obligación**
- **Activo** exige, **pasivo** cumple
- **Prestación**: **dar**, **hacer** o **no hacer**
- Requisitos: poder **exigirla**, una **fuente** y **valor económico**
- Elementos: **sujetos**, **fuente**, **prestación** y **vínculo**
- Si no cumple, responde con su **patrimonio**

2 Sujetos

diap. 5–8

- **Acreedor**: derecho de crédito
- **Deudor**: deuda
- **Reciprocidad**: los dos son acreedores y deudores a la vez (en el trabajo: salario y horas)
- **Solidaria**: se puede reclamar **todo a cualquiera**; el que paga tiene la **acción de repetición**
- **Mancomunada**: cada uno debe **su parte**
- Sin pacto, es **mancomunada**. La solidaridad **se pacta**

3 Fuentes

diap. 9

- **Ley**, si lo dice expresamente
- **Contrato**, la más habitual
- **Cuasicontrato**, sin contrato: gestión de negocios ajenos y cobro de lo indebido
- **Actos ilícitos**: delito o negligencia, hay que **indemnizar**
- *Truco:* ***ley***, ***contrato***, ***cuasi*** *y* ***daño***

4 Prestación

diap. 10–16

- Requisitos: **posible**, **lícita** y **determinada**; si falta una, **nula**
- Tipos: positiva/negativa, genérica/específica, cumulativa/alternativa, tracto único/sucesivo, principal/accesoria, condicional/a término
- **Dinero**: obligación de dar y genérica; **mide**, **cambia** y **paga**
- **Nominalismo**: se paga la misma cifra; se evita con una **cláusula de estabilización** (IPC)
- **Intereses** retributivos o moratorios, legales o pactados (límite: **Ley de Usura**)
- Sin pacto, **no hay intereses**
- Se pagan **antes que la deuda**; plazo para reclamarlos: **5 años**
- Cobrar sin mencionarlos = **perderlos**

5 Cumplimiento

diap. 17–23

- Se acaba: **paga**, **pierde**, **perdona**, **confunde**, **compensa** o **renueva**
- Pago **exacto**; pagar **A otro** no vale, que pague **OTRO** por ti sí
- Alternativas: **compensación**, **dación en pago**, **cesión de bienes** y **quita**
- **Incumplimiento**: total, defectuoso o **mora**; solo libra la **fuerza mayor**
- **Mora**: culpa + reclamación; sigue obligado, más daños e intereses
- Ante el juez: **cumplimiento** (o por equivalente) y **resarcimiento** (daño emergente y lucro cesante)
- Contratos recíprocos: **«yo tampoco»** (excepción por incumplimiento) o **resolver** el contrato, con daños

6 Protección del crédito

diap. 24–28

- **Por ley, sin pactar:**
  - **Responsabilidad patrimonial universal**: **todos** sus bienes, presentes y futuros; **nunca la persona**
  - **Inembargable**: sueldo hasta el **SMI**, muebles, herramientas
  - Contra el **fraude** (último recurso): **subrogatoria**, que **ENTRE** lo que le deben; **pauliana**, que **VUELVA** lo que sacó (intención + daño)
- **Pactadas: garantías**
  - **Personal** (aval): responde una **persona**
  - **Real** (hipoteca): responde una **cosa** (*res* = cosa)